

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2604/2535

นาง สุจิตต์ ประทุมรัตน์
นาง บัว ลา แซ่ จีง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 148

คดีก่อนโจทก์ไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานโจทก์ เป็นการขาดนัดพิจารณาและจำเลยไม่ติดใจดำเนินคดีต่อไปศาลจึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีนั้นออกจากสารบบความ ยังมีได้วินิจฉัยชี้ขาดในเนื้อหาแห่งประเด็นที่พิพาท ดังนั้นแม้โจทก์จะฟ้องจำเลยใหม่เป็นคดีนี้อีกโดยอ้างเหตุอย่างเดียวกันกับคดีก่อนก็ตาม ก็ไม่เป็นการฟ้องซ้ำ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยขายฝากที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 360 หมู่ที่ 10 ตำบลดอนตู (คีมขาด) อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น พร้อมบ้านเลขที่ 72 ไว้กับโจทก์ ครบกำหนดไถ่ถอนภายใน 6 เดือน แล้วจำเลยไม่มาไถ่คืน จำเลยและบริวารยังคงอยู่ในที่ดินและบ้านดังกล่าว โจทก์บอกกล่าวให้จำเลยและบริวารออกไป จำเลยเพิกเฉย ขอบังคับจำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินและบ้านดังกล่าวและห้ามเกี่ยวข้องอีกต่อไป

จำเลยให้การว่า คำฟ้องของโจทก์เป็นฟ้องซ้ำ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดิน น.ส.3 ก.เลขที่ 360 และสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าว ห้ามจำเลยและบริวารเข้ามาเกี่ยวข้องอีกต่อไป จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืนจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเป็นยุติตามที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยมาแล้ว จำเลยได้ทำสัญญาขายฝากที่ดิน น.ส.3 ก.เลขที่ 360 พร้อมบ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 10 ตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น แก่โจทก์ในราคา 24,000 บาท กำหนดไถ่คืนภายใน 6 เดือน ครบกำหนดแล้วจำเลยไม่ไถ่ที่ดินและบ้านดังกล่าวคืนจากโจทก์ ต่อมาโจทก์ฟ้องจำเลยต่อศาลชั้นต้นให้จำเลยออกจากที่ดินและบ้านพิพาทตามฟ้อง ในวันนัดสืบพยานโจทก์ โจทก์ไม่มาศาลตามกำหนดนัดศาลชั้นต้นจึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีของโจทก์ออกจากสารบบความ ปรากฏตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 100/2527 ของศาลชั้นต้น ต่อมาโจทก์ได้ฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ จำเลยยังคงอยู่ในที่ดินและบ้านพิพาทจนปัจจุบัน

ปัญหาต่อไปตามฎีกาของจำเลยมีว่าฟ้องโจทก์เป็นฟ้องซ้ำหรือไม่เห็นว่า คดีก่อน แม้โจทก์ฟ้องจำเลยโดยอ้างเหตุอย่างเดียวกันกับคดีนี้ก็ตาม แต่คดีก่อนปรากฏว่าโจทก์ไม่มาศาลในวันนัดสืบพยานโจทก์เป็นการขาดนัดพิจารณาและเมื่อจำเลยไม่ติดใจดำเนินคดีต่อไป ศาลก็ได้มีคำสั่งจำหน่ายคดีนั้นออกจากสารบบความปรากฏตามคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 100/2527 ของศาลชั้นต้น ดังนั้นแม้โจทก์จะฟ้องจำเลยใหม่เป็นคดีนี้อีกโดยอ้างเหตุอย่างเดียวกันกับคดีดังกล่าวก็ตาม ก็หาเป็นการฟ้องซ้ำไม่ เพราะคดีดังกล่าวศาลยังมีได้วินิจฉัยชี้ขาดในเนื้อหาแห่งประเด็นที่พิพาทแต่ประการใด"

พิพากษายืน

(เพี้ยน พุทธสุตตะ-บุญศรี กอบบุญ-เสมอ อินทรศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>